

1524410-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policia-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524410-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524410-77.2022.8.26.0228 PD 1348/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN MIGUEL MAXIMO MAGALHÃES

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Natan Miguel Máximo Magalhães, acompanhado pelo Dr. Aridelson Silva Junior - OAB/SP 458.879. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas termos narrados na Denúncia. O réu foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Ora, os depoimentos dos Policiais são muito valiosos para a elucidação dos fatos. Neste sentido: - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial

figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados." (Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303) Observa-se a confirmação do quanto narrado na Denúncia ante a oitiva dos policiais e a confissão do réu. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, há as atenuantes de ser menor de 21 anos e da confissão, e há a majorante de concurso de agentes." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, a Defesa, por conta da confissão do réu em Juízo, requeR a pena mínima, considerando-se as atenuantes da menoridade penal relativa e confissão. Requer, ainda, a aplicação dos substitutivos penais do art. 44 do CP e o estabelecimento do regime prisional aberto, com a expedição de alvará de soltura." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. NATAN MIGUEL MAXIMO MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque em 28 de outubro de 2022, por volta das 17h35min, na Rua Domingos de Moraes, Vila Mariana, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu em concurso de agentes, juntamente com outros três indivíduos não identificados, para proveito comum, um celular da marca Apple, modelo Iphone 13, avaliado em R\$ 7.000,00, de propriedade da vítima Lais Bonfietti Figueiredo, conforme boletim de ocorrência de fls.06/09 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls.16. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 52/54), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 59/60), sendo formalizada a citação pessoal (fls. 94). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Lais, sendo ouvidos os PMs que efetuaram a prisão de NATAN, recuperando com ele o celular furtado. O acusado foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por conta da confissão do réu em Juízo, pediu a pena mínima, considerando-se as atenuantes da menoridade penal relativa e confissão. Pretendeu a aplicação dos substitutivos penais do art. 44 do CP e o estabelecimento do regime prisional aberto, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas, pois o acusado foi preso em flagrante delito, logo após a consumação do furto, cometido com demais comparsas, sendo recuperado o aparelho celular produto do ilícito. De fato, segundo se apurou, o réu NATAL, fazendo uso de bicicleta, se ajustou com os demais comparsas, igualmente fazendo uso de bicicletas, para a prática de crimes de furto contra transeuntes. No caso

específico da vítima Lais, esta declarou que caminhava pela via, momento em que NATAN se aproximou pedalando a bicicleta, estando acompanhado de demais comparsas, utilizando bicicletas, o que garantia muita mobilidade e rapidez aos delinquentes. Lais utilizava o celular para mandar uma mensagem de áudio, quando teve o aparelho arrebatado de suas mãos por NATAN, o qual fugiu juntamente com os comparsas que lhe prestavam apoio e cobertura. Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de motocicleta pela Rua Monsenhor Passalaqua, altura do nº 21, quando avistaram o réu em fuga, com a bicicleta, em alta velocidade. Ao notar que seria abordado, o acusado arremessou na via o aparelho celular da vítima, sendo abordado em seguida. Ao ser abordado, o réu confessou que havia furtado o aparelho, o qual foi recuperado, apenas de danificado diante do impacto no solo. Interrogado em Juízo, NATAN confessou o delito, nos termos da inicial. Diante do exposto, uma vez caracterizada pois a materialidade delitiva e co-autoria infracional, passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao agente devido seus registros criminais (fls. 29/31), pelo que fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Por conta das atenuantes da confissão e menoridade penal relativa (CP, art. 65, I e III, "d") diminuo a sanção para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Torno a sanção supra como definitiva, ante a inexistência de outras circunstâncias capazes de influírem na dosimetria da pena. Isto posto, CONDENO o réu NATAN MIGUEL MAXIMO MAGALHÃES, RG 56.792.421 e CPF 524.403.698-02, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor mínimo, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Por medida de equidade e nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas, o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito, determino a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA